TÍTULO II
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL

CAPÍTULO I
DAS ALÍQUOTAS

Art. 13. As alíquotas do imposto são as seguintes:

I - 4% (quatro por cento), nas prestações de serviço de transporte aéreo interestadual, quando tomadas por contribuintes do ICMS ou a estes destinadas;

II - 12% (doze por cento), nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens ou serviços a contribuintes ou não do imposto; Alterado pelo Decreto n° 36.213/2015 (DOE de 01.10.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

III - 13% (treze por cento), nas operações de exportação de mercadorias e nas prestações de serviços de comunicação para o exterior;

IV - 20% (vinte por cento), nas operações e prestações internas e na importação de bens e mercadorias do exterior; Alterado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

Nota ECONET: a partir de 15.07.2022, aplica-se a alíquota de 15,33% nas operações com Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) destinadas a consumidor final, conforme previsto no Decreto n° 42.726/2022.

V - 25% (vinte e cinco por cento), nas operações internas realizadas com os seguintes produtos:

a) Revogado pelo Decreto n° 36.393/2015 (DOE de 26.11.2015), efeitos a partir de 01.02.2016 Redação Anterior

b) aparelhos ultraleves e asas-delta;

c) embarcações esportivas;

d) automóveis importados do exterior;

e) armas e munições;

f) bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana;

g) Revogada pelo Decreto n° 36.213/2015 (DOE de 01.10.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

VI - 28% (vinte e oito por cento), nas prestações de serviços de comunicação; Alterado pelo Decreto n° 25.565/2004 (DOE de 10.12.2004) efeitos a partir de 1° de janeiro de 2005. Redação Anterior

Nota ECONET: o Decreto n° 42.656/2022 determina a aplicabilidade da alíquota geral - 20% nas operações com combustíveis e energia elétrica e nas prestações de serviço de comunicações, nos termos da Lei Complementar n° 194/2022.

VII - 25% (vinte cinco por cento) no fornecimento de energia elétrica; Alterado pelo Decreto n° 38.956/2019 (DOE de 25.01.2019), efeitos a partir de 25.01.2019 Redação Anterior

Nota ECONET: o Decreto n° 42.656/2022 determina a aplicabilidade da alíquota geral - 20% nas operações com combustíveis e energia elétrica e nas prestações de serviço de comunicações, nos termos da Lei Complementar n° 194/2022.

VIII - 4% (quatro por cento), nas operações interestaduais que destinem bens e mercadorias importados do exterior a contribuintes ou não do imposto que, após o desembaraço aduaneiro, observado o disposto nos §§ 2° a 5° deste artigo e no art. 265-C deste Regulamento (Convênio ICMS 123/12): Alterado pelo Decreto n° 36.213/2015 (DOE de 01.10.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

a) não tenham sido submetidos a processo de industrialização;

b) ainda que submetidos a processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento).";

IX - 23% (vinte e três por cento), nas operações internas realizadas com álcool anidro e hidratado para qualquer fim; Acrescentado pelo Decreto n° 36.213/2015 (DOE de 01.10.2015), efeitos a partir de 01.01.2016

Nota ECONET: o Decreto n° 42.656/2022 determina a aplicabilidade da alíquota geral - 20% nas operações com combustíveis e energia elétrica e nas prestações de serviço de comunicações, nos termos da Lei Complementar n° 194/2022.

X - 27% (vinte e sete por cento), nas operações internas realizadas com gasolina. Acrescentado pelo Decreto n° 36.213/2015 (DOE de 01.10.2015), efeitos a partir de 01.01.2016

Nota ECONET: o Decreto n° 42.656/2022 determina a aplicabilidade da alíquota geral - 20% nas operações com combustíveis e energia elétrica e nas prestações de serviço de comunicações, nos termos da Lei Complementar n° 194/2022.

XI - 29% (vinte e nove por cento), nas operações internas realizadas com fumo, cigarro e demais artigos de tabacaria. Alterado pelo Decreto n° 37.606/2017 (DOE de 31.08.2017), efeitos a partir de 31.08.2017 Redação Anterior

Nota ECONET: A Medida Provisória n° 248/2016, que alterou a Lei n° 6.379/96, reduzindo a alíquota do imposto aplicável nas operações internas realizadas com fumo, cigarro e demais artigos de tabacaria, de 35% para 29%, passou a produzir efeitos em 02.12.2016.

XII - 12% (doze por cento), nas operações internas realizadas por empresa concessionária estadual de gás canalizado com gás natural; Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

XIII - 15,33% (quinze inteiros e trinta e três centésimos por cento), nas operações internas realizadas com etanol hidratado combustível - EHC; Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

XIV - 18% (dezoito por cento), nas operações internas e de importação com as seguintes mercadorias, observado o disposto no § 7° deste artigo: Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

a) arroz; Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

b) feijão e fava; Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

c) café torrado e moído; Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

d) flocos e fubá de milho; Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

e) óleos de soja e de algodão; Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

f) margarina; Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

g) pão; Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

h) frango. Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

§ 1° Para efeito deste artigo, considera-se como operação interna àquela em que: Renumerado pelo Decreto n° 33.615/2012 (DOE de 16.12.2012), efeitos a partir de 01.01.2013. Redação Anterior

I - o remetente ou o prestador e o destinatário da mercadoria ou do serviço estejam situados neste Estado;

II - a prestação do serviço de transporte seja iniciada ou contratada no exterior do País;

III - a prestação do serviço de comunicação transmitida ou emitida no estrangeiro seja recebida neste Estado;

IV - Revogado pelo Decreto n° 36.213/2015 (DOE de 01.10.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

§ 2° O disposto no inciso VIII deste artigo não se aplica às operações interestaduais com (Convênio ICMS 38/13) Alterado pelo Decreto n° 34.064/2013 (DOE de 30.06.2013) efeitos a partir de 01.08.2013 **Redação Anterior**

I - bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional, definidos em lista editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) para os fins da Resolução do Senado n° 13, de 25 de abril de 2012;

II - bens e mercadorias produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis n°s 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e 11.484, de 31 de maio de 2007;

III - gás natural importado do exterior.

§ 3° Na operação interestadual com bem ou mercadoria importados do exterior, ou com Conteúdo de Importação, sujeito à alíquota de 4% (quatro por cento), não se aplicam os benefícios fiscais anteriormente concedidos por Convênio celebrado entre os Estados, nos termos da Lei Complementar Federal n° 24, de 7 de janeiro de 1975, exceto se (Convênio ICMS 123/12): Alterado pelo Decreto n° 33.684/2013 (DOE de 25.01.2013) efeitos a partir de 01.01.2013 Redação Anterior

I - de sua aplicação, em 31 de dezembro de 2012, resultar carga tributária menor que 4% (quatro por cento);

II - tratar-se de isenção.

§ 4° Na hipótese do inciso I do § 3° deste artigo, deverá ser mantida a carga tributária prevista na data de 31 de dezembro de 2012 (Convênio ICMS 123/12). Acrescentado pelo Decreto n° 33.615/2012 (DOE de 16.12.2012), efeitos a partir de 01.01.2013.

§ 5° Para efeitos do disposto na alínea "b" do inciso VIII deste artigo, considera-se Conteúdo de Importação o percentual correspondente ao quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria ou bem submetido a processo de industrialização (Convênio ICMS 38/13):Alterado pelo Decreto n° 34.064/2013 (DOE de 30.06.2013) efeitos a partir de 01.08.2013 Redação Anterior

I - o Conteúdo de Importação deverá ser recalculado sempre que, após sua última aferição, a mercadoria ou bem objeto de operação interestadual tenha sido submetido a novo processo de industrialização;

II - será considerado valor da parcela importada do exterior, quando os bens ou mercadorias forem:Alterado pelo Decreto n° 34.064/2013 (DOE de 30.06.2013) efeitos a partir de 01.08.2013 Redação Anterior

III - considera-se valor total da operação de saída interestadual, o valor do bem ou mercadoria, na operação própria do remetente, excluídos os valores de ICMS e do IPI; Acrescentado pelo Decreto n° 34.064/2013 (DOE de 30.06.2013) efeitos a partir de 01.08.2013

IV - exclusivamente para fins do cálculo de que trata este parágrafo, o adquirente, no mercado nacional, de bem ou mercadoria com Conteúdo de Importação, deverá considerar:Acrescentado pelo Decreto n° 34.064/2013 (DOE de 30.06.2013) efeitos a partir de 01.08.2013

a) como nacional, quando o Conteúdo de Importação for de até 40% (quarenta por cento);

b) como 50% (cinquenta por cento) nacional e 50% (cinquenta por cento) importada, quando o Conteúdo de Importação for superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);

c) como importada, quando o Conteúdo de Importação for superior a 70% (setenta por cento);

V - o valor dos bens e mercadorias referidos no § 2° deste artigo não será considerado no cálculo do valor da parcela importada.Acrescentado pelo Decreto n° 34.064/2013 (DOE de 30.06.2013) efeitos a partir de 01.08.2013

a) importados diretamente pelo industrializador, o valor aduaneiro, assim entendido como a soma do valor "free on board" (FOB) do bem ou mercadoria importada e os valores do frete e seguro internacional;

b) adquiridos no mercado nacional:

1. não submetidos à industrialização no território nacional, o valor do bem ou mercadoria informado no documento fiscal emitido pelo remetente, excluídos os valores do ICMS e do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;

2. submetidos à industrialização no território nacional, com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento), o valor do bem ou mercadoria informado no documento fiscal emitido pelo remetente, excluídos os valores do ICMS e do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observando-se o disposto no inciso IV do § 5° deste artigo;

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 35.513/2014 (DOE de 04.11.2014) efeitos a partir de 01.11.2014.Redação Anterior

§ 7° A alíquota prevista para os produtos constantes na alínea “c” do inciso XIV do “caput” deste artigo não se aplica aos cafés acondicionados em cápsulas, sachês e outros tipos de embalagens, prontos para o consumo. Acrescentado pelo Decreto n° 44.678/2023 (DOE de 29.12.2023), efeitos a partir de 29.12.2023

CAPÍTULO II
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 14. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 3°, o valor da operação;

II - na hipótese do inciso II do art. 3°, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 3°:

a) o valor da operação, na hipótese da alínea "a";

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea "b";

V - na hipótese do inciso IX do art. 3°, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 15;

b) Imposto de Importação;

c) Imposto sobre Produtos Industrializados;

d) Imposto sobre Operações de Câmbio;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras (Lei n° 7.334/03); Alterado pelo Decreto n° 24.092/2003 (DOE de 14.05.2003) efeitos a partir de 01.05.2003. Redação Anterior

VI - na hipótese do inciso X do "caput" do art. 3°, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização, bem como do valor do ICMS devido na prestação; Alterado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

VII - na hipótese do inciso XI do "caput" do art. 3°, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e do ICMS devido na operação, quando for o caso, e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao destinatário; Alterado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

VIII - na hipótese do inciso XII do "caput" do art. 3°, o valor da operação de que decorrer a entrada;

IX - na hipótese do inciso XIII do "caput" do art. 3°, o valor obtido nos seguintes termos: Alterado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

a) do valor da prestação realizada na unidade federada de origem, exclui-se o respectivo ICMS; Acrescentado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

b) ao valor encontrado na forma da alínea "a" deste inciso, inclui-se o montante equivalente ao imposto devido na prestação, utilizando-se para tanto a alíquota interna, nos termos do § 1° deste artigo; Acrescentado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

X - na hipótese do inciso XIV do "caput" do art. 3°, o valor obtido nos seguintes termos: Alterado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

a) do valor da operação realizada na unidade federada de origem, exclui-se o respectivo ICMS; Alterado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

b) ao valor encontrado na forma da alínea "a" deste inciso, inclui-se o montante equivalente ao imposto devido na operação, utilizando-se para tanto a alíquota interna, nos termos do § 1° deste artigo; Alterado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

XI - na hipótese do inciso I do § 5° do art. 2°, o valor provável da venda futura; Acrescentado pelo Decreto n° 24.772/2003 (DOE de 30.12.2003) vigência a partir de 30.12.2003

XII - na hipótese do inciso XV do "caput" do art. 3°, o valor obtido nos seguintes termos: Alterado pelo Decreto n° 40.776/2020 (DOE de 25.11.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

a) do valor da operação realizada na unidade federada de origem, exclui-se o respectivo ICMS; Acrescentado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

b) ao valor encontrado na forma da alínea "a" deste inciso, inclui-se o montante equivalente ao imposto devido na operação, utilizando-se para tanto a alíquota interna, observado o disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo; Acrescentado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 01.01.2021

XIII - na hipótese do inciso XVII do "caput" do art. 3°, o valor da operação, não podendo a base de cálculo ser inferior a estabelecida pela Secretaria de Estado da Receita para cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Acrescentado pelo Decreto n° 37.979/2017 (DOE de 22.12.2017), efeitos a partir de 22.12.2017

§ 1° Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do "caput" deste artigo (Lei n° 7.334/03): Alterado pelo Decreto n° 24.092/2003 (DOE de 14.05.2003) efeitos a partir de 01.05.2003. Redação Anterior

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

§ 2° Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.

§ 3° Nos casos dos incisos IX, X e XII, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre o valor ali previsto. Acrescentado pelo Decreto n° 24.772/2003 (DOE de 30.12.2003) vigência a partir de 30.12.2003 Redação Anterior

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 44.801/2024 (DOE de 27.02.2024), efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

§ 5° Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador.

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 26.144/2005 (DOE de 24.08.2005) vigência a partir de 24.08.2011 Redação Anterior

§ 7° O valor correspondente à gorjeta fica excluído da base de cálculo do ICMS incidente no fornecimento de alimentação e bebidas promovido por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, observando-se que: Acrescentado pelo Decreto n° 33.464/2012 (DOE de 25.11.2012), efeitos a partir de 01.12.2012.

I - não poderá ultrapassar 10% (dez por cento) do valor da conta; Acrescentado pelo Decreto n° 33.464/2012 (DOE de 25.11.2012), efeitos a partir de 01.12.2012.

II - tratando-se de gorjeta cobrada pelo contribuinte ao cliente, como adicional na conta, o valor deverá ser discriminado no respectivo documento fiscal; Acrescentado pelo Decreto n° 33.464/2012 (DOE de 25.11.2012), efeitos a partir de 01.12.2012.

III - tratando-se de gorjeta espontânea, para ter reconhecida a exclusão do valor da gorjeta da base de cálculo do ICMS, o contribuinte deverá manter à disposição da fiscalização, pelo prazo decadencial: Acrescentado pelo Decreto n° 33.464/2012 (DOE de 25.11.2012), efeitos a partir de 01.12.2012.

a) documentação comprobatória de que os empregados trabalham, nos termos de legislação, acordo ou convenção coletiva, sob a modalidade de gorjeta espontânea; Acrescentado pelo Decreto n° 33.464/2012 (DOE de 25.11.2012), efeitos a partir de 01.12.2012.

b) expressa indicação nas contas, cardápios ou em avisos afixados no estabelecimento de que o serviço (gorjeta) não é obrigatório; Acrescentado pelo Decreto n° 33.464/2012 (DOE de 25.11.2012), efeitos a partir de 01.12.2012.

c) demonstrativo mensal do valor da gorjeta espontânea que circulou pelos meios de recebimento da receita do estabelecimento. Acrescentado pelo Decreto n° 33.464/2012 (DOE de 25.11.2012), efeitos a partir de 01.12.2012.

IV - o benefício e condições previstos neste parágrafo aplicam-se também a contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - “Simples Nacional”. Acrescentado pelo Decreto n° 33.464/2012 (DOE de 25.11.2012), efeitos a partir de 01.12.2012.

§ 8° Nas operações com mercadorias ou bens de que trata o inciso XV do “caput” do art. 3°, quando as saídas subsequentes forem objeto de benefício fiscal de redução da base de cálculo ou de isenção do ICMS, o imposto será calculado considerando estes benefícios. Acrescentado pelo Decreto n° 38.093/2018 (DOE de 01.03.2018), efeitos a partir de 01.03.2018

Art. 15. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do Imposto de Importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço.

Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para base de cálculo do Imposto de Importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado.

Art. 16. Na falta do valor a que se referem os incisos I e VIII do art. 14, a base de cálculo do imposto é:

I - o preço corrente da mercadoria, ou de seu similar, no mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;

II - o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial;

III - o preço FOB estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.

§ 1° Para aplicação dos incisos II e III, do "caput", adotar-se-á sucessivamente:

I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente;

II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.

§ 2° Na hipótese do inciso II, do "caput", se o estabelecimento remetente não efetuar vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do preço de venda corrente no varejo.

Art. 17. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor corrente do serviço, no local da prestação.

Art. 18. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando:

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges ou filhos menores, for titular de mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital da outra;

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;

III - uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadorias.

Art. 19. Quando o cálculo do tributo tiver por base, ou tomar em consideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços, direitos ou despesas, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Alterado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 31.01.2020 Redação Anterior

Art. 20. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II - em relação às operações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete, e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes.

§ 1° Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável, quando:

I - da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço (Lei n° 7.334/03); Alterado pelo Decreto n° 24.092/2003 (DOE de 14.05.2003) efeitos a partir de 01.05.2003. Redação Anterior

II - da saída subseqüente por ele promovida ainda que isenta ou não tributada;

III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto.

§ 2° Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido.

§ 3° Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, a base de cálculo será este preço.

§ 4° A margem a que se refere à alínea "c" do inciso II, do "caput" será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, sendo permitido, eventualmente, acrescentar-se outros critérios que venham a subsidiar a sua fixação.

§ 5° O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II, do "caput", corresponderá a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do substituto.

§ 6° Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a base de cálculo em relação às operações ou prestações subseqüentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no § 4° deste artigo (Lei n° 7.334/03). Acrescentado pelo Decreto n° 24.092/2003 (DOE de 14.05.2003) efeitos a partir de 01.05.2003.

Art. 21. O montante do imposto integra a sua própria base de cálculo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle.

Art. 22. A base de cálculo do imposto devido pelas empresas distribuidoras de energia elétrica, responsáveis pelo pagamento do imposto relativamente às operações anteriores e posteriores, na condição de sujeitos passivos por substituição, é o valor da operação da qual decorra a entrega ao consumidor.

Art. 23. O Secretário de Estado da Receita poderá manter atualizada tabela de valores referenciais de preços correntes de mercadorias, servindo de parâmetro para a valoração da base de cálculo nas operações e prestações internas, observado o disposto no art. 19.

Parágrafo único. Nas operações e prestações interestaduais a aplicação do disposto no "caput" deste artigo dependerá de acordo ou convênio celebrado nos termos do art. 199, do Código Tributário Nacional.

Art. 24. Nos seguintes casos especiais o valor das operações ou das prestações poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, observado o disposto no art. 19:

I - não exibição, à fiscalização, dentro do prazo da intimação, dos elementos necessários à comprovação do valor real da operação, da prestação ou das despesas, inclusive nos casos de perda ou extravio de livros ou documentos fiscais; Alterado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 31.01.2020 Redação Anterior

II - fundada suspeita de que os documentos e livros fiscais não refletem o valor real da operação ou da prestação; Alterado pelo Decreto n° 32.718/2012 (DOE de 25.01.2012) vigência a partir de 25.01.2012 Redação Anterior

III - declaração nos documentos fiscais, sem motivo justificado, de valores notoriamente inferiores ao preço corrente das mercadorias ou dos serviços;

IV - transporte ou estocagem de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais.

Parágrafo único. Para arbitrar o valor das operações ou prestações, nas hipóteses deste artigo, a autoridade fiscal levará em conta um dos seguintes critérios: Alterado pelo Decreto n° 32.718/2012 (DOE de 25.01.2012) vigência a partir de 25.01.2012 Redação Anterior

I - o preço constante de pautas elaboradas pela Secretaria Executiva da Receita; Alterado pelo Decreto n° 32.718/2012 (DOE de 25.01.2012) vigência a partir de 25.01.2012 Redação Anterior

II - o preço corrente da mercadoria ou sua similar na praça do contribuinte fiscalizado ou no local da autuação, ou o preço FOB à vista da mercadoria, calculado para qualquer operação; Alterado pelo Decreto n° 32.718/2012 (DOE de 25.01.2012) vigência a partir de 25.01.2012 Redação Anterior

III - o preço de custo das mercadorias vendidas (CMV) acrescido do percentual nunca inferior a 30% (trinta por cento), para qualquer tipo de atividade, nos termos do inciso II do § 4° do art. 643; Revigorado pelo Decreto n° 32.718/2012 (DOE de 25.01.2012) vigência a partir de 25.01.2012 Redação Anterior

IV - na saída de mercadorias de estabelecimentos industriais, o preço nunca inferior ao custo dos produtos fabricados ou vendidos, conforme o caso, nos termos do art. 645; Alterado pelo Decreto n° 32.718/2012 (DOE de 25.01.2012) vigência a partir de 25.01.2012 Redação Anterior

V - o que mais se aproximar dos critérios previstos nos incisos anteriores, quando a hipótese não se enquadrar, expressamente, em qualquer um deles. Acrescentado pelo Decreto n° 32.718/2012 (DOE de 25.01.2012) vigência a partir de 25.01.2012

Art. 25. Nas hipóteses dos arts. 23 e 24, havendo discordância em relação ao valor fixado ou arbitrado, caberá ao contribuinte comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que prevalecerá como base de cálculo.

Art. 26 Revogado pelo Decreto n° 36.213/2015 (DOE de 01.10.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

Art. 27. Nas entradas de mercadorias trazidas por contribuintes de outras unidades da Federação sem destinatário certo neste Estado, a base de cálculo será o valor constante do documento fiscal de origem, inclusive as parcelas correspondentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados e às despesas acessórias, acrescido de 30% (trinta por cento), se inexistir percentual de agregação específico para as mercadorias respectivas, observado o disposto no art. 610.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se às mercadorias trazidas por comerciantes ambulantes ou não estabelecidos.

§ 2° Ocorrendo a situação descrita neste artigo, deduzir-se-á, para fins de cálculo do imposto devido a este Estado, o montante cobrado na unidade da Federação de origem.

Art. 28. Quando a fixação de preços ou a apuração do valor tributável depender de fatos ou condições verificáveis após a saída da mercadoria, tais como pesagem, medições, análise e classificação, o imposto será calculado inicialmente sobre o preço corrente da mercadoria e, após essa verificação, sobre a diferença, se houver, atendidas as normas fixadas neste Regulamento.

Art. 29. Quando, em virtude de contrato escrito, ocorrer reajustamento de preço, o imposto correspondente ao acréscimo do valor será recolhido juntamente com o montante devido no período em que for apurado, observado o seguinte:

I - pelo remetente da mercadoria, nas operações interestaduais entre contribuintes diferentes;

II - pelo adquirente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, nas operações internas.

CAPÍTULO III
DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO

SEÇÃO I
DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM PRAZO DETERMINADO

Art. 30. Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações seguintes, de tal forma que a carga tributária resulte nos percentuais abaixo indicados:

I - Revogado pelo Decreto n° 19.471/1998(DOE de 08.01.1998) vigência a partir de 08.01.1998

II - Revogado pelo Decreto n° 21.042/2000 (DOE de 17.05.2000) vigência a partir de 01.05.2000 (Convênio ICMS n° 007/2000). Redação Anterior

III - 7% (sete por cento), nas operações com programas para computadores, em meio magnético ou ótico (disquete ou CD Rom) (Convênio ICMS 84/96);

IV - percentual proporcional à redução do Imposto de Importação, nos recebimentos, pelo importador, de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos ou material, ou seus respectivos acessórios, sobressalentes ou ferramentas, quando procedentes do exterior, observado o disposto nos §§ 3° e 4° deste artigo e no inciso IX do art. 87, ficando a fruição do benefício condicionada a que (Convênios ICMS130/94 e 23/95): Alterado pelo Decreto n° 32.020/2011 (DOE de 24.02.2011) vigência a partir de 24.02.2011 Redação Anterior

a) as operações estejam amparadas por programa especial de exportação (Programa BEFIEX) aprovado até 31/12/89;

b) o adquirente da mercadoria seja empresa industrial;

c) as mercadorias se destinem a integrar o ativo imobilizado da empresa industrial adquirente, para uso exclusivo na atividade produtiva realizada pelo estabelecimento importador (Convênio ICMS 130/98);

V - 12% (doze por cento), a partir de 1° de janeiro de 1997 (Convênio ICMS 120/96):

a) nas prestações internas de serviços de transporte aéreo;

b) nas prestações de serviço de transporte aéreo interestadual de pessoa, carga e mala postal, quando tomadas por não contribuintes do ICMS, ou a estes destinadas;

VI - 1% (um por cento), na saída resultante da comercialização de veículos usados, observados o § 5° deste artigo e as alíneas “b” e “e” do inciso I do art. 31 (Convênio ICMS 33/93); Alterado pelo Decreto n° 39.095/2019 (DOE de 06.04.2019), efeitos a partir de 06.04.2019 Redação Anterior

VII - a partir de 1° de janeiro de 2006, 7% (sete por cento) nas saídas interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de gado bovino, bufalino e suíno e de leporídeos (Convênio ICMS 89/05).Acrescentado pelo Decreto n° 27.243/2006 (DOE de 14.06.2006) vigência a partir de 14.06.2006

VIII Revogado pelo Decreto n° 46.034/2024 (DOE de 18.12.2024), efeitos a partir de 01.04.2025 Redação Anterior

§ 1° A redução da base de cálculo de que trata o inciso V, será aplicada opcionalmente pelo contribuinte, em substituição ao sistema de tributação normal previsto neste Regulamento.

§ 2° O contribuinte que optar pelo benefício previsto no inciso V, não poderá utilizar créditos fiscais relativos a entradas tributadas.

§ 3° Nas aquisições, no mercado interno, das mercadorias de que trata o inciso IV, quando as mesmas puderem ser importadas com a redução da base de cálculo nele prevista, a base de cálculo será reduzida em idêntico percentual, não prevalecendo, neste caso, a isenção contemplada no inciso LVII do art. 5°.

§ 4° Nas aquisições de que trata o parágrafo anterior, não será exigido o estorno de crédito relativamente à matéria-prima, material secundário e material de embalagem, empregados na fabricação, bem como à prestação de serviço de transporte dessas mercadorias (Convênio ICMS 23/95).

§ 5° Quando se tratar de veículo usado, o vendedor fica obrigado a provar tal condição, mediante indicação, na nota fiscal correspondente à saída, do número do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo emitido pela repartição de trânsito competente, não se considerando usado o veículo se não for atendida esta exigência.

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 38.006/2017 (DOE de 27.12.2017), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

§ 7° Nas operações de que trata o inciso VI do “caput” deste artigo, oriundas de outra unidade da Federação, será observado o disposto no § 8° do art.14 deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 38.093/2018 (DOE de 01.03.2018), efeitos a partir de 01.03.2018

§ 8° Revogado pelo Decreto n° 46.034/2024 (DOE de 18.12.2024), efeitos a partir de 01.04.2025 Redação Anterior

§ 9° Revogado pelo Decreto n° 46.034/2024 (DOE de 18.12.2024), efeitos a partir de 01.04.2025 Redação Anterior

Art. 31. A base de cálculo do imposto será reduzida de:

I - 80% (oitenta por cento), na saída de máquinas, motores e aparelhos usados, inclusive na saída de mercadorias desincorporadas do ativo imobilizado de estabelecimento de contribuintes do ICMS, observado o seguinte (Convênios ICM 15/81, ICMS 97/89, 50/90, 06/92 e 151/94): Alterado pelo Decreto n° 36.948/2016 (DOE de 30.09.2016), efeitos a partir de 30.09.2016 Redação Anterior

a) o disposto neste inciso só se aplica à mercadoria adquirida na condição de usada e quando a operação de que houver decorrido a sua entrada não tiver sido onerada pelo imposto ou quando, sobre a referida operação, o imposto tiver sido calculado também sobre base de cálculo reduzida, sob o mesmo fundamento;

b) a redução da base de cálculo prevista neste inciso não se aplica:

1. às mercadorias cujas entradas e saídas não se realizarem mediante a emissão dos documentos fiscais próprios ou estes deixarem de ser regularmente escriturados nos livros fiscais pertinentes;

2. às mercadorias de origem estrangeira que não tiverem sido oneradas pelo imposto em etapas anteriores de sua circulação em território nacional ou por ocasião de sua entrada no estabelecimento importador;

c) o imposto devido sobre qualquer peça, parte, acessório ou equipamento aplicado nas mercadorias de que trata este inciso será calculado tendo por base o respectivo preço de venda no varejo ou o seu valor estimado, no equivalente ao preço de aquisição, inclusive o valor das despesas do Imposto sobre Produtos Industrializados, se incidente na operação, acrescido de 30% (trinta por cento);

d) Revogado pelo Decreto n° 19.761/1998 (DOE de 30.06.1998) vigência a partir de 30.06.1998

e) para efeitos do benefício previsto neste inciso, considera-se usada a mercadoria que já tiver sido objeto de venda com destino a consumidor final;

f) o disposto no “caput” deste inciso aplica-se, ainda, sobre a transferência de propriedade de veículo automotor para pessoa física ou outra pessoa jurídica, por desincorporação do ativo imobilizado de estabelecimentos de contribuinte do ICMS, sendo que a redução de base de cálculo só se aplica após o uso normal a que se destinar o veículo e decorridos 12 (doze) meses da respectiva entrada, observado o art. 78 deste Regulamento; Alterado pelo Decreto n° 37.979/2017 (DOE de 22.12.2017), efeitos a partir de 22.12.2017 Redação Anterior

II - 60% (sessenta por cento) na saída de obra de arte de qualquer natureza, promovida por estabelecimento inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS e legalmente estabelecido no comércio de arte (Convênio ICM 11/80);

III - Revogado pelo Decreto n° 42.609/2022 (DOE de 15.06.2022), efeitos a partir de 15.06.2022 Redação Anterior

IV - 28% (vinte e oito por cento), nas operações com veículos importados do exterior do País (Convênio ICMS 79/92); Alterado pelo Decreto n° 36.992/2016 (DOE de 20.10.2016), efeitos a partir de 20.10.2016 Redação Anterior

V - 80% (oitenta por cento), nas saídas internas de leite pasteurizado tipos "B" e "C", de estabelecimento industrial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo e no inciso XX do art. 5°. de 12.05.11). Acrescentado pelo Decreto n° 32.137/2011Efeitos a partir de 01.01.2011

Nota ECONET: Benefício fiscal vigente com prazo de fruição até 31.12.2032, conforme disposto na Lei n° 11.308/2019.

VI - 80% (oitenta por cento), nas operações internas com gado bovino, suíno e bufalino para abate neste Estado. Acrescentado pelo Decreto n° 36.806/2016 (DOE de 16.07.2016), efeitos a partir de 16.07.2016

Nota ECONET: benefício fiscal vigente até 31.12.2032, conforme a cláusula décima, do Convênio ICMS 190/2017.

VII - 20% (vinte por cento) do preço de venda do bem, material ou peça nova, praticado pelo fabricante, nas saídas de bens, materiais ou peças com defeito, na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção e reparo prevista no Ajuste SINIEF 14/17, de 29 de setembro de 2017 (Convênio ICMS 104/17). Acrescentado pelo Decreto n° 37.910/2017 (DOE de 30.11.2017), efeitos a partir de 01.12.2017

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso V, consideram-se, também, como operações internas as entradas de leite pasteurizado procedentes de outras unidades da Federação com exoneração tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 32.137/2011Efeitos a partir de 01.01.2011

SEÇÃO II
DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO COM PRAZO DETERMINADO

Art. 32. Até 31 de maio de 2017, fica reduzida a base de cálculo do imposto, nas operações com os seguintes produtos, de forma que a carga tributária seja equivalente a 4% (quatro por cento) aplicada sobre o valor da operação (Convênios ICMS 75/91 e 28/15): Alterado pelo Decreto n° 35.929/2015 (DOE de 10.06.2015), efeitos a partir de 10.06.2015 Redação Anterior

Nota ECONET: quanto às prorrogações de vigência previsto neste artigo

Clique aqui

I - aeronaves, inclusive veículo aéreo não-tripulado (VANT);

II - veículos espaciais;

III - sistemas de aeronave não-tripulada (SANT);

IV - paraquedas;

V - aparelhos e dispositivos para lançamento e aterrissagem de veículos aéreos e espaciais;

VI - simuladores de voo e similares;

VII - equipamentos de apoio no solo;

VIII - equipamentos de auxílio à comunicação, navegação e controle de tráfego aéreo;

IX - partes, peças, acessórios, sistemas ou componentes separados, incluindo aqueles destinados ao projeto e desenvolvimento, montagem, integração, testes e funcionamento dos produtos de que tratam os incisos I a VIII do "caput" deste artigo;

X - equipamento, gabarito e ferramental, empregados no apoio ao processo produtivo e na manutenção, modificação e reparo dos produtos de que tratam os incisos I a IX do "caput" deste artigo;

XI - matérias-primas e materiais de uso e consumo utilizados na fabricação, manutenção, modificação e reparo dos produtos descritos nos incisos I a VI, VIII e X do "caput" deste artigo, e no funcionamento dos produtos do inciso II do "caput" deste artigo.

§ 1° Para fins de definições dos termos técnicos utilizados nos incisos I a XI do "caput" deste artigo, serão observados as seguintes definições: Alterado pelo Decreto n° 35.929/2015 (DOE de 10.06.2015), efeitos a partir de 10.06.2015 Redação Anterior

I - acessório, o item ou sistema mecânico, de vídeo, sonoro, elétrico, eletrônico ou eletromecânico, que complementa partes, sistemas e equipamentos, tais como o reverso, a unidade auxiliar de potência, a antiderrapagem e acessórios do motor e ar condicionado;

II - aeronave, o aparelho manobrável em voo, ou que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações do ar, tais como: avião, helicóptero, veículo aéreo não-tripulado (VANT), planador, motoplanador, ultraleve, balão e dirigível;

III - componente separado, o item que passa a fazer parte da configuração da aeronave militar, do VANT ou do veículo espacial, após estes serem submetidos a um processo de modificação, tais como: cargas internas e externas, propulsadas ou não, sensores, satélites, sondas, cargas úteis, bem como suas respectivas interfaces de instalação;

IV - equipamento, o conjunto essencial ao funcionamento correto de um determinado sistema, projetado e construído para testes e ensaios ou para produzir e transmitir trabalho ou energia (mecânica, hidráulica, elétrica, eletrônica, sonora, luminosa ou de outras formas), sendo individualizado por número de parte e especificação;

V - equipamento de apoio no solo, o equipamento destinado ao projeto e desenvolvimento, à manutenção, funcionamento, serviço de carga, descarga e preparação para voo dos veículos listados nos incisos I a III do "caput" deste artigo;

VI - equipamentos de auxílio à comunicação, navegação e controle de tráfego aéreo, os equipamentos destinados a proporcionar apoio às aeronaves para sua navegação em rota, em áreas de controle terminal (TMA) e em suas manobras de pouso e decolagem;

VII - ferramental e gabarito, o conjunto de todos os dispositivos mecânicos de uso geral ou específico, destinados a permitir, facilitar ou acelerar operações fabris, tais como: corte, usinagem, estiramento, prensagem, maceração, bobinagem, medição, controle dimensional, proteção, tratamento e outras tarefas de manufatura, bem como a facilitar a ajustagem, posicionamento, montagem, acabamento, testes e ensaios e também assegurar o intercâmbio entre conjuntos ou partes;

VIII - partes, o subconjunto de produto, completamente individualizado ou definido por um número e especificação, tais como: asa, fuselagem, profundor, estabilizador, propulsor, ogiva, tubeira, coletor solar, motor, turbina, rotor, cauda, trem de pouso, porta, hélice, superfície de comando, cadeira, para-brisa, estrutura mecânica, mecanismos, painel solar, baterias, distribuição de potência, sensores, atuadores, computadores de bordo, transmissores, receptores, e antenas;

IX - peças, o item cuja utilização está imediatamente associada a partes ou a sistemas de produto, sendo, porém, completamente individualizado ou definido por um número de parte e especificação, tais como peças estruturais usinadas, parafusos, arruelas, porcas, perfis, conectores, flanges, componentes eletroeletrônicos, cabos e fios e placas de circuitos;

X - simulador, o aparelho utilizado para treinamento associado ao emprego operacional de aeronaves ou de veículos espaciais, bem como para o desenvolvimento e para os ensaios de sistemas ou de componentes separados;

XI - sistema, o conjunto de partes e peças com função específica e essencial à operação dos produtos listados de I a IX deste parágrafo, tais como: hidráulico, lubrificação, refrigeração, pneumático, oxigênio, propulsão, separação, guiagem, controle de altitude e de órbita, controle de potência e distribuição, controle térmico, aquisição de dados, óptico, telecomando, telemetria, combustível, armamento, comunicação, elétrico, eletrônico, pirotécnico, navegação, autodefesa, freio, comandos de voo e pressurização (Retificação do Convênio ICMS 28/15); Alterado pelo Decreto n° 44.618/2023 (DOE de 21.12.2023), efeitos a partir de 21.12.2023 Redação Anterior

XII - sistema de aeronave não-tripulado (SANT), o sistema composto por veículo aéreo não-tripulado (VANT), carga útil e sistema e estação de controle em terra;

XIII - veículo aéreo não-tripulado (VANT), a aeronave que não necessita de piloto embarcado para ser guiada, com aplicação específica civil ou militar;

XIV - veículo espacial, o veículo utilizado para transportar cargas ao espaço, incluindo-se os veículos lançadores utilizados para transportar satélites, sondas ou cargas úteis orbitais, e os foguetes de sondagem utilizados para transportar sondas ou cargas úteis suborbitais.

§ 2° O disposto no inciso XIII do § 1° deste artigo não alcança os veículos de uso recreativo. Alterado pelo Decreto n° 35.929/2015 (DOE de 10.06.2015), efeitos a partir de 10.06.2015 Redação Anterior

Art. 32-A O disposto nos incisos IX, X e XI do "caput" do art. 32 só se aplica a operações efetuadas pelos contribuintes a que se refere o art. 32-B e desde que os produtos se destinem a: Acrescentado pelo Decreto n° 35.929/2015 (DOE de 10.06.2015), efeitos a partir de 10.06.2015

I - empresa nacional da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, ou estabelecimento da rede de comercialização de produtos aeroespaciais;

II - empresa de transporte ou de serviços aéreos, aeroclubes e escolas de aviação civil, identificados pelo registro na Agência Nacional de Aviação Civil;

III - oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, identificadas pelo registro na Agência Nacional de Aviação Civil;

IV - proprietários ou arrendatários de aeronaves identificados como tais pela anotação da respectiva matrícula e prefixo no documento fiscal.

Art. 32-B. O benefício previsto no art. 32 será aplicado exclusivamente às empresas nacionais da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, às da rede de comercialização, às importadoras de material aeroespacial, às oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, relacionadas em ato pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa no qual deverão ser indicados, obrigatoriamente, os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e no cadastro de contribuinte das unidades federadas (Convênios ICMS 75/91, 28/15 e 89/18). Alterado pelo Decreto n° 38.744/2018 (DOE de 20.10.2018), efeitos a partir de 20.10.2018 Redação Anterior

§ 1° A fruição do benefício em relação às empresas relacionadas pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa fica condicionada à publicação de Ato COTEPE/ICMS, precedida de manifestação das unidades federadas envolvidas. Acrescentado pelo Decreto n° 35.929/2015 (DOE de 10.06.2015), efeitos a partir de 10.06.2015

§ 2° A empresa interessada em constar da relação de candidatas ao benefício previsto no art. 32, relacionada pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, deverá cumprir, também, os requisitos estabelecidos por aquele órgão. Acrescentado pelo Decreto n° 35.929/2015 (DOE de 10.06.2015), efeitos a partir de 10.06.2015

Art. 33. Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações seguintes, de forma que a carga tributária resulte nos percentuais abaixo indicados:

I - Revogado pelo Decreto n° 32.137/2011 (DOE de 12.05.2011) efeitos a partir de 01.01.2011 Redação Anterior

II - até 30 de abril de 2001, nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, arrolados no Anexo 10, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais seguintes, observado o disposto nos §§ 2°, 3° e 4° deste artigo e no inciso X do art. 87 (Convênios ICMS 52/91, 87/91, 90/91, 13/92, 148/92, 02/93, 124/93, 22/95, 21/96, 21/97, 23/98 e 05/99): .Redação Anterior

Nota ECONET: quanto às prorrogações de vigência previsto neste artigo, **Clique Aqui**

a) nas operações de entradas provenientes dos Estados das regiões Sul e Sudeste, exclusive o Espírito Santo: 5,14% (Convênio ICMS 01/00);Alterado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000) efeitos a 12.06.2000 Redação Anterior

b) demais operações interestaduais: 8,8% (Convênio ICMS 01/00); Alterado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000) efeitos a 12.06.2000 Redação Anterior

c) nas operações internas: 8,80% (oito inteiros e oitenta centésimos por cento) (Convênio ICMS 154/15); Alterado pelo Decreto n° 36.535/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

III - até 31 de maio de 2015, nas operações com máquinas e implementos agrícolas, arrolados no Anexo 11 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais seguintes, observado o disposto nos §§ 2°, 3° e 4° deste artigo e no inciso X do art. 87 (Convênios ICMS 52/91, 87/91, 90/91, 13/92, 148/92, 02/93, 65/93, 124/93, 22/95, 21/96, 21/97, 23/98, 05/99, 10/04, 148/05, 124/07, 53/08, 91/08, 138/08, 69/09, 119/09, 01/10, 101/12, 14/13 e 191/13): Alterado pelo Decreto n° 34.767/2014 (DOE de 01.02.2014) efeitos a partir de 01.02.2014 Redação Anterior

Nota ECONET: quanto às prorrogações de vigência previsto neste artigo, **Clique Aqui**

a) nas operações de entradas provenientes dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive o Espírito Santo: 4,1% (Convênio ICMS 01/00);'Alterado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000) efeitos a 12 de julho de 2000 Redação Anterior

b) nas demais operações interestaduais: 7% (Convênio ICMS 01/00); Alterado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000) efeitos a 12 de julho de 2000 Redação Anterior

c) nas operações internas: 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento) (Convênio ICMS 154/15); Alterado pelo Decreto n° 36.535/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

IV - Revogado pelo Decreto n° 20.555/1999 (DOE de 28.08.1999) vigência a partir de 28.08.1999

V - nas prestações de serviços de radiochamada, observado o disposto nos §§ 11 e 12 (Convênios ICMS 115/96, 23/98, 60/98 e 47/99):Alterado pelo Decreto n° 20.566/1999 (DOE de 31.08.1999) vigência a partir de 31.08.1999 Redação Anterior

a) 5% (cinco por cento), até 31 de julho de 2002 (Convênio ICMS 50/01); Alterado pelo Decreto n° 22.180/01 (DOE de 24.08.2001) efeitos a 01.08.2001 Redação Anterior

b) 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), de 1° de agosto a 31 de dezembro de 2002 (Convênio ICMS 50/01); Alterado pelo Decreto n° 22.180/01 (DOE de 24.08.2001) efeitos a 01.08.2001 Redação Anterior

c) 10% (dez por cento), a partir de 1° de janeiro de 2003 (Convênio ICMS 50/01); Alterado pelo Decreto n° 22.180/01 (DOE de 24.08.2001) efeitos a 01.08.2001 Redação Anterior

VI - até 31 de março de 2002, 12% (doze por cento), nas operações internas e de importação, com veículos automotores, classificados nos códigos da NBM/SH de que trata o Anexo 103 deste Regulamento, observado o disposto nos §§ 6° e 7° (Convênios ICMS 37/92, 52/95, 102/96, 20/97, 48/97, 67/97,129/97, 23/98, 26/99 e 115/01); Alterado pelo Decreto n° 22.712/2002 (DOE de 24.01.2002), efeitos a partir de 01.01.2002 Redação Anterior

Nota ECONET: O artigo 1° do Decreto n° 37.004/2016 trata da redução da base de cálculo do ICMS nas operações com veículos automotores novos listados no Anexo I do referido Decreto.

VII - até 31 de dezembro de 2001, 12% (doze por cento), nas operações internas e de importação, com veículos automotores, classificados nos códigos da NBM/SH de que trata o Anexo 102 deste Regulamento, observado o disposto nos §§ 5°, 6°, 7° e 10 (Convênios ICMS 132/92, 52/95, 102/96, 20/97, 48/97, 67/97, 129/97, 23/98, 26/99 e 87/01); Prorrogado até 31.03.2002, o prazo dado pelo Decreto n° 22.712/2002 (DOE de 24.01.2002 (Convênio ICMS 127/01).Redação Anterior

Nota ECONET: O artigo 1° do Decreto n° 37.004/2016 trata da redução da base de cálculo do ICMS nas operações com veículos automotores novos listados no Anexo I do referido Decreto.

VIII - até 31 de dezembro de 2015, 12% (doze por cento), nas operações com motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, carros laterais, classificados na posição 8711, da NBM/SH, observado o disposto no § 7° deste artigo (Convênios ICMS 52/93, 52/95, 102/96, 20/97, 48/97, 67/97, 129/97, 23/98 e 26/99 e Decreto n° 24.437/03); Alterado pelo Decreto n° 44.878/2024 (DOE de 22.03.2024) , , efeitos a partir de 22.03.2024. Redação Anterior

Nota ECONET 1: A fruição do benefício previsto no inciso VIII deste artigo fica condicionada ao recolhimento de parcela em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), nos termos do artigo 2° do Decreto n° 36.927/2016.

Nota ECONET 2: o Estado da Paraíba, por meio do Regulamento do ICMS disponível na SEFAZ, prorroga o prazo de vigência deste benefício para 31.12.2032, conforme a cláusula décima, do Convênio ICMS 190/2017.

IX - até 31 de dezembro de 2015, 7% (sete por cento) nas operações internas e de importação, com produtos de informática e automação, relacionados no Anexo 13, observado o disposto no § 13 (Convênios ICMS 23/97, 121/97, 23/98, 60/98, 101/98 e Decretos n° 20.308/99 e n° 24.437/03); Alterado pelo Decreto n° 24.437/2003 (DOE de 30.09.2003) vigência a partir de 30.09.2003 Redação Anterior

Nota ECONET: o Estado da Paraíba, por meio do Regulamento do ICMS disponível na SEFAZ, prorroga o prazo de vigência deste benefício para 31.12.2032, conforme a cláusula décima, do Convênio ICMS 190/2017.

X - até 31 de dezembro de 2000, 5% (cinco por cento) nas prestações de serviço de radiodifusão sonora e/ou de imagem, observado o seguinte (Convênios ICMS 05/95 e 56/99):Alterado pelo Decreto n° 20.820/1999 (DOE de 28.12.1999) vigência a partir de 28.12.1999 Redação Anterior

a) a redução da base de cálculo será aplicada, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao sistema normal de tributação;

b) o contribuinte que optar pelo benefício previsto neste inciso não poderá utilizar créditos fiscais relativos a entradas tributadas;

c) na determinação da base de cálculo dos serviços de difusão sonora e de imagens, prestados através de contratos de veiculação em rede nacional ou regional, adotar-se-á a proporcionalidade em relação à população de cada Estado, de acordo com o último recenseamento do IBGE;

XI - nas prestações de serviço de televisão por assinatura, observado o disposto nos §§ 20 a 23 (Convênios ICMS 57/99 e 20/11);Alterado pelo Decreto n° 32.138/2011 (DOE de 12.05.2011). Efeitos a partir de 01.06.2011 Redação Anterior

a) 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2000;

b) 15% (quinze por cento); Alterado pelo Decreto n° 36.358/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior.

XII - até 30 de abril de 2017, 12% (doze por cento) nas operações de saídas de biodiesel (B-100) resultante da industrialização dos produtos elencados nas alíneas abaixo, observadas, no que couber, as normas de controle referentes aos demais combustíveis existentes neste Regulamento e na legislação em vigor (Convênios ICMS 113/06, 160/06, 101/12, 191/13, 27/15, 107/15 e 22/16): Alterado pelo Decreto n° 36.690/2016 (DOE de 26.05.2016), efeitos a partir de 01.06.2016 Redação Anterior

Nota ECONET: quanto às prorrogações de vigência previsto neste artigo, Clique Aqui

a) grãos;

b) sebo de origem animal (Convênio ICMS 22/16);

c) sementes;

d) palma;

e) óleos de origem animal e vegetal (Convênio ICMS 22/16);

f) algas marinhas (Convênio ICMS 22/16);

XIII - Revogado pelo Decreto n° 39.153/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019 Redação Anterior

Nota ECONET: quanto às prorrogações de vigência previsto neste artigo, Clique Aqui

XIV - nas prestações de serviço de comunicação por meio de veiculação de mensagens de publicidade e propaganda na televisão por assinatura, observado o disposto nos §§ 14 a 19:Alterado pelo Decreto n° 32.020/2011 (DOE de 24.02.2011) (Convênio ICMS 09/08). Redação Anterior

a) 5% (cinco por cento), até 31 de dezembro de 2008;

b) 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento), de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2009;

c) 10% (dez por cento), a partir de 1° de janeiro de 2010.

XV - 5% (cinco por cento), nas prestações onerosas de serviço de comunicação na modalidade de monitoramento e rastreamento de veículo e carga, observados os §§ 24 e 25 deste artigo (Convênio ICMS 139/06). Acrescentado pelo Decreto n° 36.390/2015 (DOE de 26.11.2015), efeitos a partir de 26.11.2015

XVI - até 31 de dezembro de 2025, 12% (doze por cento), nas operações internas com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças, quando adquiridos para construção ou ampliação dos Terminais Portuários Marítimos localizados neste Estado, desde que destinadas a contribuintes envolvidos na construção ou ampliação dos referidos Terminais (Convênio ICMS 202/19). Acrescentado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 31.01.2020

Nota ECONET: quanto às prorrogações de vigência previsto neste inciso, Clique aqui

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 32.137/2011 (DOE de 12.05.2011) Efeitos a partir de 01.01.2011 Redação Anterior

§ 2° Nas entradas dos bens referidos nos incisos II e III, para integrar o ativo imobilizado de estabelecimento situado neste Estado, quando provenientes dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, o imposto correspondente ao diferencial de alíquota será calculado sobre os valores dos documentos fiscais de aquisições das mercadorias, inclusive IPI e frete, se este for de responsabilidade do estabelecimento adquirente, utilizando-se os seguintes percentuais, observado o disposto no § 3°:

I - na hipótese da alínea "a" do inciso II: 3,66% (Convênio ICMS 01/00); Alterado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000). efeitos a 12.07.2000 Redação Anterior

II - na hipótese da alínea "a" do inciso III: 1,5% (Convênio ICMS 01/00). Alterado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000). efeitos a 12.07.2000 Redação Anterior

§ 3° O valor do imposto calculado na forma do parágrafo anterior não será exigido quando os bens adquiridos forem provenientes dos Estados das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo.

§ 4° Não se exigirá a anulação do crédito relativo à entrada de mercadoria cuja saída esteja amparada pela redução de base de cálculo prevista no incisos II e III;

§ 5° Revogado pelo Decreto n° 35.023/2014 (DOE de 29.05.2014) efeitos a partir de 01.06.2014. Redação Anterior

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 22.055/2001 (DOE de 25.07.2001), vigência a partir de 01.08.2001 Redação Anterior

§ 7° Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, de que trata o inciso VIII do "caput" deste artigo, a base de cálculo do imposto será reduzida, de tal forma que a carga tributária total corresponda ao percentual ali determinado. Alterado pelo Decreto n° 44.878/2024 (DOE de 22.03.2024), efeitos a partir de 22.03.2024. Redação Anterior

§ 8° Revogado pelo Decreto n° 19.761/1998 (DOE de 30.06.1998) vigência a partir de 30.06.1998

§ 9° Revogado pelo Decreto n° 19.761/1998 (DOE de 30.06.1998) vigência a partir de 30.06.1998

§ 10. Revogado pelo Decreto n° 35.023/2014 (DOE de 29.05.2014) efeitos a partir de 01.06.2014. Redação Anterior

§ 11. A utilização do benefício previsto no inciso V observará ainda o seguinte: Alterado pelo Decreto n° 39.153/2019 (DOE de 19.06.2019), efeitos a partir de 19.06.2019 Redação Anterior

I - será aplicada, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao sistema de tributação previsto neste Regulamento; Alterado pelo Decreto n° 32.020/2011 (DOE de 24.02.2011), vigência a parir de 24.02.2011 Redação Anterior

II - o contribuinte que optar pelo benefício não poderá utilizar quaisquer créditos fiscais.

§ 12. A opção a que se referem os incisos I e II do parágrafo anterior será feita para cada ano civil.Acrescentado pelo Decreto n° 29.341/2008 (DOE de 14.06.2008) vigência a partir de 14.06.2008

§ 13. Durante a sua vigência, o benefício previsto no inciso IX será acompanhado e, a critério da Secretaria de Estado da Receita - SER, anualmente revisado.Alterado pelo Decreto n° 35.023/2014 (DOE de 29.05.2014) efeitos a partir de 01.06.2014. Redação Anterior

§ 14. A fruição do benefício previsto no inciso XIV fica condicionada à observância cumulativa dos seguintes requisitos: Acrescentado pelo Decreto n° 29.341/2008 (DOE de 14.06.2008) vigência a partir de 14.06.2008

I - será aplicada, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao regime de tributação normal previsto na legislação estadual;

II - o contribuinte que optar pelo benefício não poderá utilizar quaisquer créditos fiscais;

III - manter regular cumprimento da obrigação tributária principal, no prazo e forma previstos na legislação vigente.

§ 15. A opção a que se referem os incisos I e II do parágrafo anterior será feita para cada ano civil. Acrescentado pelo Decreto n° 29.341/2008 (DOE de 14.06.2008) vigência a partir de 14.06.2008

§ 16. Na hipótese de prestação de serviço de comunicação por meio de veiculação de mensagem de publicidade ou propaganda na televisão por assinatura, em rede nacional ou interestadual, adotar-se-á a proporcionalidade em relação à quantidade de assinantes de cada unidade federada, para fins de rateio do imposto devido entre as unidades federadas em cujo território ocorrer a prestação de serviço. Acrescentado pelo Decreto n° 29.341/2008 (DOE de 14.06.2008) vigência a partir de 14.06.2008

§ 17. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, aplicar-se-á o coeficiente proporcional à quantidade de assinantes de cada unidade federada sobre a base de cálculo original, sem redução, seguindo-se o cálculo do imposto devido pela aplicação do percentual de redução de base de cálculo e da alíquota previstas na legislação tributária de cada unidade federada. Acrescentado pelo Decreto n° 29.341/2008 (DOE de 14.06.2008) vigência a partir de 14.06.2008

§ 18. O imposto será recolhido pelo estabelecimento prestador do serviço: Acrescentado pelo Decreto n° 29.341/2008 (DOE de 14.06.2008) vigência a partir de 14.06.2008

I - à unidade federada de sua localização, nos prazos e formas estabelecidos na legislação vigente;

II - às demais unidades federadas beneficiárias, até o décimo dia do mês subseqüente à ocorrência do fato gerador, por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE,

§ 19. O estabelecimento que efetuar o recolhimento do imposto de que trata o § 17, deverá: Acrescentado pelo Decreto n° 29.341/2008 (DOE de 14.06.2008) vigência a partir de 14.06.2008

I - discriminar no livro registro de apuração do ICMS o valor recolhido em favor do Estado da Paraíba;

II - remeter à Secretaria de Estado da Receita, até o ultimo dia útil do mês subseqüente à ocorrência do fato gerador, arquivo magnético, contendo as seguintes informações:

a) o número, a data de emissão e a identificação completa do destinatário da nota fiscal pertinente;

b) o valor da prestação e do ICMS total incidente, bem como o seu rateio ao Estado da Paraíba.

§ 20. A utilização do benefício previsto no inciso XI observará, ainda, o seguinte (Convênio ICMS 78/15): Alterado pelo Decreto n° 36.358/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

I - será aplicada, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao sistema normal de tributação;

II - o contribuinte que optar pelo benefício não poderá utilizar quaisquer créditos fiscais;

III - fica condicionada ao regular cumprimento da obrigação tributária principal, no prazo e forma previstos na legislação;

IV - que todos os meios e equipamentos necessários à prestação do serviço, quando fornecidos pela empresa prestadora, estejam incluídos no preço total do serviço de comunicação

V - o contribuinte deverá (Convênio ICMS 135/13): Acrescentado pelo Decreto n° 34.551/2013 (DOE de 28.11.2013) efeitos a partir de 01.01.2014

a) divulgar no seu site, de forma permanente e atualizada, a descrição de todos os tipos de pacotes de televisão por assinatura comercializados, isoladamente ou em conjunto com outros serviços, com os correspondentes preços e condições;

b) manter à disposição do fisco, em meio magnético, as ofertas comercializadas, por período de apuração;

c) quando da comercialização conjunta, em pacotes, de serviço de televisão por assinatura e outros serviços:

1. discriminar, nas respectivas faturas e notas fiscais, os preços correspondentes a cada modalidade de serviço, de forma a demonstrar a sua independência e a sua aderência às ofertas divulgadas nos sites;

2. observar que o valor da prestação de serviço de televisão por assinatura não será superior ao preço do mesmo serviço, prestado isoladamente em iguais condições a assinantes individuais ou coletivos.

§ 21. A opção a que se referem os incisos I e II do § 20 será feita para cada ano civil (Convênios ICMS 78/15). Alterado pelo Decreto n° 36.358/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

§ 22. O descumprimento das condições previstas nos incisos II ao V do § 20 deste artigo implica perda do benefício a partir do mês subsequente àquele em que se verificar o inadimplemento (Convênios ICMS 78/15). Alterado pelo Decreto n° 36.358/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

§ 23. A reabilitação do contribuinte à fruição do benefício previsto no inciso XI ficará condicionada ao recolhimento do débito fiscal remanescente ou ao pedido de seu parcelamento, a partir do mês subseqüente ao da regularização (Convênio ICMS 78/15). Alterado pelo Decreto n° 36.358/2015 (DOE de 17.11.2015), efeitos a partir de 01.01.2016 Redação Anterior

§ 24. O benefício previsto no inciso XV do "caput" deste artigo será concedido pela Secretaria de Estado da Receita - SER por meio de regime especial, que disporá sobre as condições para a sua fruição, nos termos do Convênio ICMS 139/06 e deste Regulamento. Acrescentado pelo Decreto n° 36.390/2015 (DOE de 26.11.2015), efeitos a partir de 26.11.2015

§ 25. A concessão do regime especial de trata o § 24 requer manifestação prévia do contribuinte, mediante requerimento dirigido ao Secretário de Estado da Receita. Acrescentado pelo Decreto n° 36.390/2015 (DOE de 26.11.2015), efeitos a partir de 26.11.2015

§ 26. A fruição do benefício de que trata o inciso XVI deste artigo fica condicionada à comprovação do efetivo emprego das mercadorias e bens nas obras a que se refere o citado inciso (Convênio ICMS 202/19). Acrescentado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 31.01.2020

Art. 34. A base de cálculo do imposto será reduzida:

I - Revogado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000) efeitos a 12 de julho de 2000

II - até 30 de abril de 2001, 60% (sessenta por cento), nas saídas interestaduais com os seguintes produtos, observado o disposto nos §§ 1° a 7° e 9° deste artigo e no inciso XII do art. 87 (Convênios ICMS 36/92, 21/96, 68/96, 20/97, 48/97, 67/97, 100/97 e 05/99):

Nota ECONET: quanto às prorrogações de vigência previsto neste artigo, **Clique Aqui**

a) inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa (Convênio ICMS 99/04);Alterado pelo Decreto n° 25.483/2004 (DOE de 19.11.2004) vigência a partir de 19.11.2004 Redação Anterior

b) Revogado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

c) rações para animais, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo, fabricados pelas respectivas indústrias, devidamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, desde que (Convênio ICMS 93/06): Alterado pelo Decreto n° 27.818/2006 (DOE de 29.11.2006) vigência a partir de 01.11.2006 Redação Anterior

1. os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o número do registro seja indicado no documento fiscal, quando exigido (Convênio ICMS 17/11);Alterado pelo Decreto n° 32.138/2011 (DOE de 12.05.2011). Efeitos a partir de 01.06.2011 Redação Anterioror.php?form[ID]=65229','Float');"> Redação Anterior

2. haja o respectivo rótulo ou etiqueta identificando o produto;

3. os produtos se destinem exclusivamente ao uso na pecuária;

d) calcário e gesso, destinados ao uso exclusivo na agricultura, como corretivo ou recuperador do solo;

e) semente genética, semente básica, semente certificada de primeira geração - C1, semente certificada de segunda geração - C2, destinadas à semeadura, desde que produzidas sob controle de entidades certificadoras ou fiscalizadoras, bem como as importadas, atendidas as disposições da Lei n° 10.711, de 05 de agosto de 2003, regulamentada pelo Decreto n° 5.153, de 23 de julho de 2004, e as exigências estabelecidas pelos órgãos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou por outros órgãos e entidades da Administração Federal dos Estados e do Distrito Federal, que mantiverem convênio com aquele Ministério (Convênio ICMS 99/04);Alterado pelo Decreto n° 25.483/2004 (DOE de 19.11.2004) vigência a partir de 19.11.2004 Redação Anterior

f) alho em pó, sorgo, milheto, sal mineralizado, farinhas de peixe, de ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue e de víscera, calcário calcítico, caroço de algodão, farelos e tortas de algodão, de babaçu, de cacau, de amendoim, de linhaça, de mamona, de milho e de trigo, farelos de arroz, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e de semente de uva e de polpa cítrica, glúten de milho, silagens de forrageiras e de produtos vegetais, feno, óleos de aves, resíduos de óleo e gordura de origem animal ou vegetal, descartados por empresas do ramo alimentício, e outros resíduos industriais, destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal (Convênio ICMS 21/16); Alterado pelo Decreto n° 36.720/2016 (DOE de 26.05.2016), efeitos a partir de 01.06.2016 Redação Anterior

g) esterco animal;

h) mudas de plantas;

i) embriões, sêmen congelado ou resfriado, exceto os de bovino, ovos férteis, aves de um dia, exceto as ornamentais, girinos e alevinos (Convênio ICMS 89/01);Alterado pelo Decreto n° 22.356/2001 (DOE de 31.10.2001) vigência a partir de 31.10.2001 Redação Anterior

j) enzimas preparadas para decomposição de matéria orgânica animal, classificadas no código 3507.90.4, da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH;

k) gipsita britada destinada ao uso na agropecuária ou à fabricação de sal mineralizado (Convênio ICMS 106/02); Acrescentado pelo Decreto n° 23.5272002 (DOE de 30.10.2002), vigência a partir de 30.10.2002

l) casca de coco triturada para uso na agricultura (Convênio ICMS 25/03); Acrescentado pelo Decreto n° 24.092/2003 (DOE de 14.05.2003), vigência a partir de 01.05.2003

m) vermiculita para uso como condicionador e ativador de solo (Convênio ICMS 93/03); Acrescentado pelo Decreto n° 26.836/2006 (DOE de 14.02.2006),vigência a partir de 14.02.2006

n) Revogado pelo Decreto n° 32.020/2011 (DOE de 24.02.2011) vigência partir de 24.02.2011 Redação Anterior

o) extrato pirolenhoso decantado, piro alho, silício líquido piro alho e bio bire plus, para uso na agropecuária (convênio icms 156/08); Acrescentado pelo Decreto n° 30.193/2009 (DOE de 10.02.2009) vigência a partir de 10.02.2009

p) óleo, extrato seco e torta de Nim (Azadirachta indica A. Juss) (Convênio ICMS 55/09); Acrescentado pelo Decreto n° 30.927/2009 (DOE de 29.11.2009), vigência a partir de 01.08.2009

q) condicionadores de solo e substratos para plantas, desde que os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e que o número do registro seja indicado no documento fiscal (Convênio ICMS 195/10); Acrescentada pelo Decreto n° 32.022/2011 (DOE de 24.02.2011), Efeitos a partir de 01/02/11.

r) torta de filtro e bagaço de cana, cascas e serragem de pinus e eucalipto, turfa, torta de oleaginosas, resíduo da indústria de celulose (dregs e grits), ossos de bovino autoclavado, borra de carnaúba, cinzas, resíduos agroindustriais orgânicos, destinados para uso exclusivo como matéria prima na fabricação de insumos para a agricultura (Convênio ICMS 49/11); Acrescentado pelo Decreto n° 32.335/2011 (DOE de 11.08.2011) efeitos a partir de 01.10.2011

III - até 30 de abril de 2001, 30% (trinta por cento), nas saídas interestaduais dos seguintes produtos, observado o disposto nos §§ 8° e 9° (Convênios ICMS 36/92, 21/96, 68/96, 20/97, 48/97, 67/97, 100/97 e 05/99):

Nota ECONET: quanto às prorrogações de vigência previsto neste inciso, Clique Aqui

a) farelos e tortas de soja e de canola, cascas e farelos de cascas de soja e de canola, sojas desativadas e seus farelos, quando destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal (Convênio ICMS 62/11); Alterado pelo Decreto n° 32.335/2011 (DOE de 11.08.2011) efeitos a partir de 01.10.2011 Redação Anterior

b) Revogado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

c) milho, quando destinado a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de ração animal ou órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado (Convênio ICMS 123/11); Alterada pelo Decreto n° 32.735/2012 (DOE de 04.02.2012) vigência a partir de 04.02.2012 Redação Anterior

d) aveia e farelo de aveia, destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração anim

IV - até 30 de abril de 2000, 30% (trinta por cento), no fornecimento de refeição promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, assim como na saída promovida por empresas preparadoras de refeições coletivas, excetuando, em quaisquer das hipóteses, o fornecimento ou a saída de bebidas (Convênios ICMS 09/93, 67/97, 121/97, 23/98 e 05/99).

Nota ECONET 1: quanto às prorrogações de vigência previsto neste inciso, Clique Aqui

Nota ECONET 2: A fruição do benefício previsto no inciso IV deste artigo fica condicionada ao recolhimento de parcela em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), nos termos do artigo 2° do Decreto n° 36.927/2016.

V - Revogado pelo Decreto n° 30.229/2009 (DOE DE 13.03.2009) vigência a partir de 13.03.2009 Redação Anterior

VI - até 31 de dezembro de 2020, 80% (oitenta por cento) nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de pessoas, passageiro sou não (Convênio ICMS 218/19). Acrescentado pelo Decreto n° 40.006/2020 (DOE de 31.01.2020), efeitos a partir de 31.01.2020

Nota ECONET: quanto às prorrogações de vigência previsto neste inciso Clique aqui

VII - até 31 de dezembro de 2027, de forma que a carga tributária seja equivalente a aplicação do percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação nas importações e nas saídas internas e interestaduais dos seguintes produtos, observados os §§ 14 a 16 deste artigo (Convênios ICMS 100/97, 26/21 e 79/25): Alterado pelo Decreto n° 46.941/2025 (DOE de 14.08.2025), efeitos a partir de 25.07.2025 Redação Anterior

a) ácido nítrico e ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto e enxofre, saídos dos estabelecimentos extratores, fabricantes ou importadores para: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1. estabelecimento onde sejam industrializados adubos simples ou compostos, fertilizantes e fosfato bi-cálcio destinados à alimentação animal; Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2. estabelecimento produtor agropecuário; Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

3. quaisquer estabelecimentos com fins exclusivos de armazenagem; Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

4. outro estabelecimento da mesma empresa daquela onde se tiver processado a industrialização; Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

b) amônia, ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, nitrocálcio, MAP (mono-amônio fosfato), DAP (di-amônio fosfato), cloreto de potássio, adubos simples e compostos, fertilizantes e DL Metionina e seus análogos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa (Convênio ICMS 26/21). Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

§ 2° Para efeito de aplicação do benefício previsto na alínea "c", do inciso II, entende-se por:

I - ração animal, qualquer mistura de ingredientes capaz de suprir as necessidades nutritivas para manutenção, desenvolvimento e produtividade dos animais a que se destinam;

II - concentrado, a mistura de ingredientes que, adicionada a um ou mais elementos em proporção adequadas e devidamente especificada pelo seu fabricante, constitua uma ração animal;

III - suplemento, o ingrediente ou a mistura de ingredientes capaz de suprir a ração ou concentrado, em vitaminas, aminoácidos ou minerais, permitida a inclusão de aditivos (Convênio ICMS 20/02). Alterado pelo Decreto n° 26.836/2006 (DOE de 14.02.2006) vigência a partir de 14.02.2006 Redação Anterior

IV - ADITIVO, substâncias e misturas de substâncias ou microorganismos adicionados intencionalmente aos alimentos para os animais que tenham ou não valor nutritivo, e que afetem ou melhorem as características dos alimentos ou dos produtos destinados à alimentação dos animais (Convênio ICMS 54/06); Acrescentado pelo Decreto n° 27.508/2006 (DOE de 26.08.2006) vigência a partir de 26.08.2006

V - PREMIX ou NÚCLEO, mistura de aditivos para produtos destinados à alimentação animal ou mistura de um ou mais destes aditivos com matérias-primas usadas como excipientes que não se destinam à alimentação direta dos animais (Convênio ICMS 54/06). Acrescentado pelo Decreto n° 27.508/2006 (DOE de 26.08.2006) vigência a partir de 26.08.2006

§ 3° O benefício previsto na alínea “c” do inciso II do “caput” deste artigo, aplica-se, ainda, à ração animal, preparada em estabelecimento produtor, na transferência a estabelecimento produtor do mesmo titular ou na remessa a outro estabelecimento produtor em relação ao qual o titular remetente mantiver contrato de produção integrada. Alterado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

§ 4° Relativamente ao disposto na alínea "e", do inciso II, o benefício não se aplicará se a semente não satisfizer os padrões estabelecidos para o Estado de destino pelo órgão competente, ou, ainda que atenda ao padrão, tenha a

semente outro destino que não seja a semeadura.

§ 5° O benefício previsto na alínea "F, do inciso II, somente se aplica quando o produto for destinado a produtor, cooperativa de produtores, indústria de ração animal ou Órgão Estadual de fomento e desenvolvimento agropecuário. Revigorado pelo Decreto n° 26.631/2005 (DOE de 01.12.2005) vigência a partir de 01.12.2005 Redação Anterior

§ 6° O benefício de que trata o inciso II, outorgado às saídas dos produtos destinados à pecuária, estende-se às remessas com destino a:

I - apicultura;

II - aquicultura;

III - avicultura;

IV - cunicultura;

VI - sericicultura.

§ 7° Revogado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

§ 8° Aos produtos de que trata o inciso III, aplica-se o disposto no § 5°, quanto a alínea "a". Alterado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

§ 9° Para efeito de fruição dos benefícios de que trata o inciso II e III, fica o estabelecimento vendedor obrigado a deduzir do preço da mercadoria o valor correspondente ao imposto dispensado, demonstrando-se expressamente na nota fiscal a respectiva dedução.

§ 10. Revogado pelo Decreto n° 26.144/2005 (DOE de 24.08.2005) vigência a partir de 24.08.2005 Redação Anterior

§ 11. As sementes discriminadas na alínea "e" do inciso II do "caput" deste artigo poderão ser comercializadas com a denominação "fiscalizadas" pelo período de dois anos, contado de 06 de agosto de 2003 (Convênio ICMS 99/04). Alterado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022 Redação Anterior

§ 12. Revogado pelo Decreto n° 26.144/2005 (DOE de 24.08.2005) vigência a partir de 24.08.2005 Redação Anterior

§ 13. Revogado pelo Decreto n° 30.229/2009 (DOE DE 13.03.2009) vigência a partir de 13.03.2009 Redação Anterior

§ 14. O benefício previsto na alínea "a" do inciso VII do "caput" deste artigo estende-se (Convênio ICMS 104/21): Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

I - às saídas promovidas, entre si, pelos estabelecimentos referidos em seus itens; Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

II - às saídas, a título de retorno, real ou simbólico, da mercadoria remetida para fins de armazenagem. Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 15. A concessão da redução da base de cálculo do ICMS de que trata o inciso VII do "caput" deste artigo fica condicionada à não aplicação às operações de importação de quaisquer formas de tributação pelo ICMS que resultem em postergação de pagamento do imposto ou em cargas inferiores às previstas, inclusive as reinstituídas e concedidas nos termos do Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017 (Convênio ICMS 26/21). Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 16. O benefício do ICMS previsto no inciso VII do "caput" deste artigo dar-se-á com aplicação dos percentuais a seguir indicados, sobre o valor das operações realizadas no período de (Convênio ICMS 26/21): Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

I - 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2022, nas seguintes operações: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

a) com os produtos relacionados na alínea "a": Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1. interestadual, caso a alíquota aplicável seja: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.1. 4% (quatro por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.2. 7% (sete por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 3,10% (três inteiros e dez centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.3. 12% (doze por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 4,60% (quatro inteiros e sessenta centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2. interna e de importação, a carga tributária será equivalente ao percentual de 1% (um por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

b) com os produtos relacionados na alínea “b”: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1. interestadual, caso a alíquota aplicável seja: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.1. 4% (quatro por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 3,10% (três inteiros e dez centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.2. 7% (sete por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 4,68% (quatro inteiros e sessenta e oito centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.3. 12% (doze por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 7,30% (sete inteiros e trinta centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2. interna e de importação, a carga tributária será equivalente ao percentual de 1% (um por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

II - 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023, nas seguintes operações: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

a) com os produtos relacionados na alínea “a”: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1. interestadual, caso a alíquota aplicável seja: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.1. 4% (quatro por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 2,80% (dois inteiros e oitenta centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.2. 7% (sete por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 3,40% (três inteiros e quarenta centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.3. 12% (doze por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 4,40%, (quatro inteiros e quarenta centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2. interna e de importação, a carga tributária será equivalente ao percentual de 2% (dois por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

b) com os produtos relacionados na alínea “b”: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1. interestadual, caso a alíquota aplicável seja: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.1. 4% (quatro por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 3,40% (três inteiros e quarenta centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.2. 7% (sete por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 4,45%, (quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.3. 12% (doze por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 6,20% (seis inteiros e vinte centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2. interna e de importação, a carga tributária será equivalente ao percentual de 2% (dois por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

III - 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2024, nas seguintes operações: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

a) com os produtos relacionados na alínea “a”: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1. interestadual, caso a alíquota aplicável seja: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.1. 4% (quatro por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 3,40% (três inteiros e quarenta centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.2. 7% (sete por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 3,70% (três inteiros e setenta centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.3. 12% (doze por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 4,20% (quatro inteiros e vinte centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2. interna e importação, a carga tributária será equivalente ao percentual de 3% (três por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

b) com os produtos relacionados na alínea “b”: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1. interestadual, caso a alíquota aplicável seja: Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.1. 4% (quatro por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 3,70% (três inteiros e setenta centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.2. 7% (sete por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 4,23% (quatro inteiros e vinte e três centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

1.3. 12% (doze por cento), a carga tributária será equivalente ao percentual de 5,10% (cinco inteiros e dez centésimos por cento); Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

2. interna e de importação, a carga tributária será equivalente ao percentual de 3% (três por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 41.597/2021 (DOE de 11.09.2021), efeitos a partir de 01.01.2022

§ 17. Revogado pelo Decreto n° 46.941/2025 (DOE de 14.08.2025), efeitos a partir de 25.07.2025 Redação Anterior

§ 18. Revogado pelo Decreto n° 46.941/2025 (DOE de 14.08.2025), efeitos a partir de 25.07.2025 Redação Anterior

CAPÍTULO IV
DO CRÉDITO PRESUMIDO

Art. 35. Serão concedidos, em substituição ao sistema normal de tributação previsto neste Regulamento, créditos presumidos do ICMS, nos percentuais abaixo indicados, para fins de compensação do imposto devido em operações ou prestações subseqüentes:

I - a partir de 1° de janeiro de 1997, 4% (quatro por cento) do valor da operação nas prestações internas de serviço de transporte aéreo, observado o disposto nos §§ 1° e 7° (Convênios ICMS 120/96 e 95/99); Alterado pelo Decreto n° 20.836/1999 (DOE de 29.12.1999) vigência a partir de 29.12.1999 Redação Anterior

II - a partir de 1° de janeiro de 1997, 20% (vinte por cento), do valor do ICMS devido nas prestações de serviço de transporte, observado o disposto nos §§ 1°, 3° e 7° (Convênios ICMS 106/96 e 95/99);Alterado pelo Decreto n° 20.836/1999 (DOE de 29.12.1999) vigência a partir de 29.12.1999 Redação Anterior

III - 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto incidente na operação, ao estabelecimento que promover saída de obra de arte recebida diretamente do autor, com isenção do imposto (Convênios ICMS 59/91, 148/92 e 151/94);

IV - Revogado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000) efeitos a 12 de julho de 2000

V - até 30 de abril de 2000, 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre as saídas de cana-de-açúcar, em substituição ao sistema normal de tributação (Convênios ICMS 22/97, 45/97, 23/98 e 05/99);Prorrogado até 31.12.04 o prazo dado pelo Decreto n° 25.483/2004 (DOE de 19.11.2004) (Convênio ICMS 93/04). Redação Anterior

VI - 100% (cem por cento) do valor do ICMS devido nas operações de aves e produtos de sua matança, congelados ou simplesmente temperados aos estabelecimentos produtores devidamente inscrito no CCICMS, deste Estado (Decretos n°s 19.269/97 e 19.311/97);

Nota ECONET: o Estado da Paraíba, por meio do Regulamento do ICMS disponível na SEFAZ, prorroga o prazo de vigência deste benefício para 31.12.2032, conforme a cláusula décima, do Convênio ICMS 190/2017.

VII - até 31 de dezembro de 2015, 100% (cem por cento) do valor do ICMS devido nas operações com camarão aos produtores devidamente inscritos no CCICMS, deste Estado, observado o disposto nos §§ 1° e 8° (Decretos n° 19.471/98, 19.761/98, 20.130/98, 24.437/03 e 27.476/06);Alterado pelo Decreto n° 27.476/2006 (DOE de 18.08.2006) vigência a partir de 18.08.2006 Redação Anterior

Nota ECONET: o Estado da Paraíba, por meio do Regulamento do ICMS disponível na SEFAZ, prorroga o prazo de vigência deste benefício para 31.12.2032, conforme a cláusula décima, do Convênio ICMS 190/2017.

VIII - até 31 de dezembro de 2015, 80% (oitenta por cento) do valor do ICMS devido nas operações internas com gado bovino, suíno e bufalino, promovidas por estabelecimentos produtores devidamente inscritos no CCICMS, deste Estado, observado o disposto nos §§ 1° e 8° (Decretos n° 19.532/98,19.761/98, 20.130/98, 24.437/03 e 27.476/06);Alterado pelo Decreto n° 27.476/2006 (DOE de 18.08.2006) vigência a partir de 18.08.2006 Redação Anterior

Nota ECONET: o Estado da Paraíba, por meio do Regulamento do ICMS disponível na SEFAZ, prorroga o prazo de vigência deste benefício para 31.12.2032, conforme a cláusula décima, do Convênio ICMS 190/2017.

IX - 100% (cem por cento) do valor do ICMS devido nas operações internas com produtos comestíveis resultantes da matança de gado bovino, suíno e bufalino, promovidas por estabelecimentos, abatedor ou frigorífico, devidamente inscritos no CCICMS, deste Estado, observado o disposto nos §§ 1°, 8° e 9° (Decretos n°s 19.532/98, 19.761/98, 20.130/98, 24.437/03 e 27.476/06); Alterado pelo Decreto n° 36.536/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.02.2016 Redação Anterior

Nota ECONET: o Estado da Paraíba, por meio do Regulamento do ICMS disponível na SEFAZ, prorroga o prazo de vigência deste benefício para 31.12.2032, conforme a cláusula décima, do Convênio ICMS 190/2017.

X - até 31 de dezembro de 2015, 80% (oitenta por cento) do valor do ICMS devido nas operações com aguardente de cana promovidas por estabelecimentos produtores, devidamente inscritos no CCICMS, deste Estado, observado o

disposto nos §§ 1° e 8° (Decreto n° 23.027/02 e 24.437/03);Prorrogado até 31.12.03, o prazo dado pelo Decreto n° 23.777/02 (DOE de 21.12.2002).Alterado pelo Decreto n° 24.437/2003 (DOE de 30.09.2003),vigência a partir de 30.09.2003 Redação Anterior

Nota ECONET: o Estado da Paraíba, por meio do Regulamento do ICMS disponível na SEFAZ, prorroga o prazo de vigência deste benefício para 31.12.2032, conforme a cláusula décima, do Convênio ICMS 190/2017.

XI - a partir de 1° de agosto de 2002, 76,47% (setenta e seis inteiros e quarenta e sete centésimos por cento), do valor do ICMS devido nas prestações de serviços de transporte de passageiros, observado o disposto no § 1°; Acrescentado pelo Decreto n° 23.325/2002 (DOE de 30.08.2002),vigência a partir de 30.08.2002

Nota ECONET: o Estado da Paraíba, por meio do Regulamento do ICMS disponível na SEFAZ, prorroga o prazo de vigência deste benefício para 31.12.2032, conforme a cláusula décima, do Convênio ICMS 190/2017.

XII - 20% (vinte por cento) do valor do ICMS devido nas operações de saídas de telhas, tijolos, lajotas e manilhas, promovidas pelas indústrias ceramistas, devidamente inscritas no CCICMS deste Estado, observado o disposto no § 1° (Convênio ICMS 26/94).Acrescentado pelo Decreto n° 24.182/2003 (DOE de 29.06.2003) vigência a partir de 29.06.2003

XIII - a partir de 1° de setembro de 2020, 100% (cem por cento), às empresas fornecedoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de comunicação, calculado sobre o valor do faturamento bruto de energia elétrica e de serviços de comunicação destinados ao Estado no segundo mês anterior ao do crédito, observado os §§ 10 a 14 deste artigo (Convênios ICMS 102/13 e 56/20). Acrescentado pelo Decreto n° 40.446/2020 (DOE de 20.08.2020), efeitos a partir de 01.09.2020

§ 1° O contribuinte que optar pelo benefício previsto nos incisos I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII não poderá aproveitar quaisquer outros créditos (Convênio ICMS 26/94). Alterado pelo Decreto n° 36.536/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.02.2016 Redação Anterior

§ 2° A opção de que trata o parágrafo anterior deverá ser previamente comunicada à Secretaria de Estado da Receita antes do início de cada exercício.

§ 3° O benefício de que trata o inciso II, não se aplica às empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo.

§ 4° Revogado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000) efeitos a 12 de julho de 2000

§ 5° Revogado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000) efeitos a 12 de julho de 2000

§ 6° Revogado pelo Decreto n° 21.298/2000 (DOE de 14.09.2000) efeitos a 12 de julho de 2000

§ 7° A opção pelo crédito presumido de que trata os incisos I e II deverá alcançar todos os estabelecimentos do contribuinte localizados no território nacional e será consignada no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências de cada estabelecimento (Convênio 95/99).Acrescentado pelo Decreto n° 20.836/1999 (DOE de 29.12.1999) vigência a partir de 29.12.1999

§ 8° Durante a sua vigência, os benefícios previstos nos incisos VII, VIII, IX e X serão acompanhados e, a critério da SER, anualmente revisados. Acrescentado pelo Decreto n° 24.437/2003 (DOE de 30.09.2003).

§ 9° O disposto no inciso IX deste artigo não se aplica nas saídas destinadas a estabelecimentos enquadrados no regime de apuração normal. Acrescentado pelo Decreto n° 36.536/2015 (DOE de 30.12.2015), efeitos a partir de 01.02.2016

§ 10. O crédito presumido estabelecido no inciso XIII do “caput” deste artigo, será utilizado exclusivamente para liquidação de débitos decorrentes das aquisições de energia elétrica e serviços de comunicação pelos órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Direta Estadual e suas Fundações e Autarquias Públicas; Acrescentado pelo Decreto n° 40.446/2020 (DOE de 20.08.2020), efeitos a partir de 01.09.2020

§ 11. A apropriação do crédito presumido de que trata o inciso XIII do “caput” deste artigo, para fins de compensação com o saldo do imposto apurado, deverá ser feita na Escrituração Fiscal Digital - EFD, nos termos da Orientação Técnica EFD pertinente. Acrescentado pelo Decreto n° 40.446/2020 (DOE de 20.08.2020), efeitos a partir de 01.09.2020

§ 12. O valor do crédito presumido apropriado em cada mês de competência não poderá ser superior ao valor total das aquisições de energia elétrica e serviços de comunicação referentes ao segundo mês anterior ao do crédito. Acrescentado pelo Decreto n° 40.446/2020 (DOE de 20.08.2020), efeitos a partir de 01.09.2020

§ 13. As faturas emitidas no fornecimento de energia elétrica e na prestação de serviços de comunicação aos órgãos ou entidades indicados no § 10 deste artigo, para fins da respectiva liquidação, deverão ser apresentadas à SEFAZ-PB até o mês imediatamente anterior ao da apropriação do crédito presumido. Acrescentado pelo Decreto n° 40.446/2020 (DOE de 20.08.2020), efeitos a partir de 01.09.2020

§ 14. Os procedimentos realizados para fins de utilização do crédito presumido estabelecido no inciso XIII do “caput” deste artigo, para liquidação de débitos relativos à energia elétrica e aos serviços de comunicação adquiridos por órgãos ou entidades indicadas no § 10 deste artigo, serão submetidos à posterior averiguação e ajustes pela SEFAZ-PB. Acrescentado pelo Decreto n° 40.446/2020 (DOE de 20.08.2020), efeitos a partir de 01.09.2020

§ 15. A utilização do crédito presumido previsto no inciso XIII do “caput” deste artigo dependerá de formalização prévia de regime especial de tributação a ser firmado entre a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-PB - e a empresa

fornecedora de energia elétrica e a empresa prestadora de serviços de comunicação, o qual disporá sobre as condições para fruição do referido regime, bem como sobre formas gerais de controle para execução e acompanhamento. Acrescentado pelo Decreto n° 40.494/2020 (DOE de 01.09.2020), efeitos a partir de 01.09.2020

Anterior Próximo